

Manifestação Técnica — PL nº 1795/2026

Órgão: SMDE | Data: maio de 2026

Em atenção ao ofício referente ao PL nº 1795/2026, de autoria do Vereador Salvino Oliveira, que dispõe sobre normas de transparência e segurança na prestação de serviços de entrega por plataformas digitais, esta Subsecretaria posiciona-se em sentido de **nada a opor** à proposta.

O que o PL muda

O PL estabelece três pilares regulatórios para plataformas digitais de entrega que operam no Município. **Primeiro**, exige transparência prévia ao entregador sobre distância, valor e alertas de Defesa Civil na rota. **Segundo**, proíbe mecanismos algorítmicos que premiem velocidade extrema ou desconsiderem normas de trânsito como condição de priorização. **Terceiro**, obriga sistemas de bloqueio ou alerta para entregas em áreas de alto risco identificadas pela Defesa Civil ou Segurança Pública. Sanções remetem ao Código de Defesa do Consumidor.

Impacto econômico

O setor é estruturalmente relevante: há **2,2 milhões de trabalhadores ativos em plataformas digitais no Brasil**, dos quais **455.621 são entregadores** — crescimento de **18% sobre 2022** (CEBRAP, 2025). A renda bruta média do setor cresceu **5% acima da inflação** no último ano (AMOBITEC, 2025), evidenciando mercado em consolidação. O PL atua sobre três externalidades: (i) opacidade contratual, que gera corridas economicamente desvantajosas; (ii) incentivo algorítmico ao risco, que externaliza custos hospitalares ao SUS; e (iii) entregas em áreas vulneráveis, que geram custos públicos não capturados pelas plataformas. A medida deve aumentar marginalmente o custo operacional das plataformas (geofencing, ajustes de algoritmo), sem comprometer o modelo de negócio.

Ressalva operacional

A regulamentação deve (i) definir critério objetivo georreferenciado para "áreas de alto risco" — baseando-se em camadas oficiais da Defesa Civil Municipal e da Secretaria de Ordem Pública —, e (ii) estabelecer prazo de cento e oitenta dias para adequação técnica das plataformas, considerando a complexidade da implementação algorítmica em escala.

Conclusão

O PL 1795/2026 endereça externalidades econômicas relevantes do setor de entregas por aplicativo sem comprometer a viabilidade do modelo. Esta Subsecretaria posiciona-se em sentido de **nada a opor** ao PL nº 1795/2026.